

REFORMA PROCESAL PENAL Y CARABINEROS DE CHILE UNA VISION MARCO

Autor: General ® Reinaldo José Ríos Cataldo
Abogado. Magister Ciencia Política U. de Ch.
Postgraduate Criminal Justice Leicester University UK.
Diplomado en Derecho Procesal Penal UNIACC
Postgraduado en Interpretación de Contratos. Universidad de Harvard USA

SANTAIGO, 15 agosto 2026

I.- INTRODUCCIÓN

Madurada como la “reforma del siglo”, la Reforma Procesal Penal imprimió un espacio de inclinación en la manera de gestionar la justicia en nuestro país. Así, en el tránsito desde un sistema inquisitivo a uno acusador, los nuevos criterios y disposiciones procesales pasaron a ser el centro de la real litigación penal, donde los Principios Procesales de mayor trascendencia adquirieron tal relevancia que ya no tan sólo. Se les deben considerar más que en aspectos teóricos en su dimensión práctica.

Nuevas instituciones surgieron en la sociedad, a saber: El Ministerio Público y su contraparte, la Defensoría Penal Pública, que tienen un gran apoyo y ayuda de una serie de entidades e instituciones ligadas al área pública. Sin duda, que aún con todo lo que está siendo el sistema procesal penal, se notan algunos elementos que deben modernizarse. En este contexto, el monopolio que ejerce el Ministerio Público en la persecución penal pública, amerita dedicar algunas líneas a los organismos que le colaboran en las tareas de investigación.

Por lo general, la administración del Estado, en un proceso penal, entrega todo lo pertinente a la investigación que solicita el Fiscal del caso en particular. Dentro de estas Instituciones, Carabineros de Chile, hasta antes de entrar en vigencia la reforma procesal, mantuvo un carácter eminentemente preventivo en materias del control del delito. Pues bien, la reforma provocó que el delito fuera atendido en una etapa post-delictual, es decir, la investigación destinada a determinar los partícipes y las circunstancias del mismo, con una notable recarga de trabajo investigativo científico al cual no se estaba en condiciones de enfrentar tan ligeramente.

De esta manera, Carabineros de Chile, generó un proyecto de inversión que le permitiera afrontar esta nueva labor de investigar los delitos ya cometidos, plan que tuvo en consideración aspectos procesales y estudios realizados por universidades que automatizaban el impacto que generaría en esta Institución policial la reforma procesal penal.

Con todo, el Código Procesal Penal, reconoce a las policías la calidad de auxiliar del Ministerio Público en las tareas de investigación, creándose nuevas obligaciones y deberes para los funcionarios de trascendencia vital, tales como, las actuaciones policiales autónomas, margen de actuación donde se debe aplicar al máximo las potencialidades investigativas y normas procesales de fuerte impacto en las personas, tales como, la detención, media cautelar que no deja de ser particularmente importante en cuanto a su posible vulneración.

Dicho lo anterior, en el presente trabajo examinaremos diversos aspectos relacionados a Carabineros de Chile como auxiliar del Ministerio Público, referido a las tareas policiales relacionadas al proceso penal.

II.- MISIONES CONSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

2.- **Misión Profesional.** Tanto la Constitución Política de la República como la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional, imprimen la misión profesional de Carabineros de Chile, plasmada en la declaración que al informar su existencia le impone por razón de ser, **"dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior"**.

De acuerdo a lo mencionado, el constituyente le encomienda la misión de dar eficacia al derecho, hallando en este primer aspecto el fundamento más profundo de su existencia, ésta es la razón de ser profesional de Carabineros de Chile, que analizada nos permite asegurar que el dar eficacia, conforme a la acepción que nos entrega el diccionario de la lengua española, consiste en **"dar fuerza y poder para obrar"**¹.

Entonces para que esa fuerza, ese poder, pueda manifestarse legítimamente, es que resulta imperioso judicarlo, situación que se presenta cuando se le otorga la condición previa de **"Fuerza pública"**²

¹ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Espasa Calpe, Madrid, 1992, Tomo 1, página 792.-

² Derecho Constitucional, Tomo 11, Mario Verdugo M, Emilio Pfeiffer U. y Humberto Nogueira A., Editorial Jurídica de Chile, 1994, pago 290."Concerniente al concepto de Fuerza Pública, en la Comisión se plantearon dos tesis: una que consideraba como integrantes de las fuerzas públicas a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, siguiendo el criterio de la Constitución de 1925; y otra que defendió el señor Carmona, quién afirmó haber creído siempre que la expresión fuerza pública dice relación más bien con las relaciones de cooperación para le

a) Fuerza Pública:

Esta Fuerza Pública, potestad del Estado, descansa, exclusivamente en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, afirmación que se basa en el análisis relacionado de los artículos N° 22³ y N° 80⁴ de la Constitución Política de 1925 con los artículos N° 76 y N° 101 de la Constitución Política de la República de 1980, en cuanto a la efectividad de las Resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que decreten los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, pudiendo en este marco impartir órdenes directas a la Fuerza Pública.

Asimismo, en el contenido de la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, artículo 4°, donde dispone que Carabineros prestará el auxilio de la Fuerza Pública a las autoridades administrativas en el ejercicio legítimo de sus atribuciones, pudiendo además esa Institución requerirla por escrito de estimarlo conveniente para su cabal cumplimiento.

Bajo este respecto, las Fuerzas Armadas no participan de la condición jurídica de Fuerza Pública, en primer lugar por no encontrarse llamadas a constituir la Constitución, a diferencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, cuyo llamamiento es expreso.

Si consideramos la intervención de las Fuerzas Armadas en casos particulares, como el caso de la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que permite su intervención antes, durante y después de un acto

mantenimiento del orden público y el cumplimiento de las resoluciones de los poderes de Estado (Ejecutivo y Judicial), por lo que -a su juicio- debe hacerse una separación al respecto, y precisarse en la Constitución las funciones de cada una de ellas. Recordó -incluso- que los borradores de la Constitución española distinguen claramente en ese sentido (Sesión N° 383, pag.2799)".

Derecho Constitucional, Tomo 11, Mario Verdugo M, Emilio Pfeiffer U. y Humberto Nogueira A. "Editorial Jurídica de Chile, 1994, pag. 291, "No quedó claro, al menos en el debate, si las Fuerzas Armadas – podrían actuar asumiendo el carácter de fuerza pública. Sobre ello el señor Ortúzar expresó que el Presidente de la República le planteó la posibilidad de que efectivos de las Fuerzas Armadas fueran llamados a colaborar con el Cuerpo de Carabineros y la Policía de Investigaciones, como ha ocurrido en otros regímenes, aclarando que, en ese caso, actúan como fuerza pública". Antecedentes que se registran en las Actas de la Sesión N° 392, pag. 2988".

³ CPR. 1925, Editorial Jurídica de Chile, Art. 22. "La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes," La Constitución no distinguía entre las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública, todas ellas conformaban la Fuerza Pública.

⁴ CPR.1925, Editorial Jurídica de Chile, Art.80. "La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley_ Ni el Presidente de la República, ni el Congreso, pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos." Luego, con la Constitución de 1980, se le incorporó la potestad de rango constitucional de impartir órdenes directas a la Fuerza Pública, dotando del necesario imperio a las resoluciones y actos que decreten los Tribunales que integran el Poder Judicial, atribución que no alcanza a las Fuerzas Armadas, por no poseer este carácter.

electoral, resguardando el orden público conjuntamente con Carabineros, encontraremos que la ley no emplea el término "Fuerza Pública" sino que "Fuerza encargada del Orden Público"⁵, puesto que esta particularidad recae exclusivamente en ese ámbito, es accidental, de contenido normativo específico, así como circunscrita en el espacio y tiempo, por tanto distinta conceptual y jurídicamente.⁶

b) Dar eficacia al Derecho:

Luego, dirigiendo nuestra atención íntegramente a la misión señalada, tenemos que Carabineros existe para dar eficacia al derecho⁷, así expuesto resulta que el vigor, esa fuerza material a la que nos hemos referido hasta este punto, aparece dispuesta sobre el más amplio espectro, que aborda el ordenamiento jurídico global. Este ordenamiento, bajo la perspectiva de la norma, nos lleva a la consecuencia que el derecho es algo que se encuentra previamente dado. Lo encontramos formulado o cristalizado en las normas. El orden previsto o preestablecido para una sociedad, comunidad o grupo humano. Para que este orden se realice, para que una comunidad viva ordenadamente es necesario ante todo un previo planteamiento o una previsión del orden que es considerado como deseable. Este orden se ofrece a través de toda una serie de reglas o de preceptos, que son estatuidos con una eficacia social de organización y mediante los cuales aquél orden se intenta o se ensaya.

Cuando la Constitución dispone a Carabineros dar Eficacia al Derecho, está ordenando que asegure el mantenimiento de este orden de cosas, que intervenga positivamente para que aquel que posee el poder legítimo, pueda accionar con él de acuerdo a sus facultades, antecedente que nos lleva a la obediencia que le debe a los Tribunales Ordinarios de Justicia y los Especiales que integran el Poder Judicial, para ejecutar sus Resoluciones y practicar o hacer practicar los Actos de Instrucción que decreten⁸.

c) Garantizar el Orden Público y la Seguridad Pública Interior:

⁵ Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios, Título VI, DEL ORDEN PUBLICO, Párrafo 1° "De la Fuerza encargada del Orden Público", artículos 110 al 123.

⁶ Actas Oficiales de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política de la República, sesión N° 392 del 29 de Junio de 1978, pág.2988. El Señor ORTUZAR expresa que lo que no compartía el Primer Mandatario era que el concepto de "Fuerza Pública", comprendiera a las Fuerzas Armadas, ya que era partidario de remitirlo más bien a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Agrega que, conforme a lo opinión del Jefe de Estado, si las Fuerzas Armadas son llamadas a mantener el orden público en un momento determinado por razones de necesidad, actúan como Fuerza Pública pero no pierden su carácter de tal.

⁷ Derecho Constitucional, Tomo 11, Mario Verdugo M, Emilio Pfeffer U. y Humberto Nogueira A, Editorial Jurídica de Chile, 1994, Pág.296 Al referirse a las "Funciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública", se señala: "Dar eficacia al derecho. Esto se traduce en que deben servir de eficiente auxilio a los tribunales para el cumplimiento de sus resoluciones. Se estima que la fuerza pública es imprescindible para la vigencia de las normas jurídicas y la juridicidad de un país. Sesión NO 357, Pág.2311.

⁸ CPR80. CHILE. Artículo N° 76 inciso tercero.

Ahora, se le impone la condición de "garante" del Orden Público y la Seguridad Pública Interior, esto, es, el que da garantía, quién afianza lo estipulado⁹, en nuestro caso el ordenamiento jurídico, producto de la intervención del Constituyente y Legislativo, con el ejercicio del Ejecutivo y Judicial. La particularidad de este garante se encuentra en que posee la autorización para ejercer la fuerza, legítimamente, monopólicamente como Fuerza de Orden y Seguridad Pública, allí donde la vulneración al ordenamiento jurídico, por sus características, exija de una intervención de tal naturaleza. Aseguramos esto porque la garantía es el afianzamiento que la Institución debe brindar al ordenamiento jurídico, que involucra la defensa de un cierto sujeción al mismo ordenamiento, caso contrario, Carabineros no encontraría razón de su existencia, puesto que la Institución no se debe a sí misma sino a las personas que requieren un derecho nacional eficaz, que les permita mantener la condición de República Democrática¹⁰, seguidamente a las normas que en el ejercicio de esta condición se dictan para regularse a sí mismas, organizarse social, política y económicamente, en el entendido que habrán de ser acatadas por todos, entonces debe asegurarse, preventiva y reactivamente que esos dictados se cumplan, debiendo emplearse, como última instancia, la fuerza, pero como ya se ha dicho, no cualquier fuerza, sino la que es legítima, la Fuerza Pública.

II.- CONSTITUCIÓN FUNDAMENTAL DE CARABINEROS DE CHILE.

Así como la Constitución entrega Misiones a Carabineros de Chile, igualmente define su ser fundamental y esencial, declarando en el inciso final del artículo 101°: "Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son además profesionales, jerarquizadas y disciplinadas."

La condición de "cuerpo armado" de Carabineros está en directa relación con su carácter militar, estructura orgánica - jerárquica y sujeción al Código de Justicia Militar, además del natural acopio y empleo de instrumentos de disuasión, asumiendo la calidad de Fuerza de Orden y Seguridad Pública, constitucionalmente erigida en Fuerza Pública, concentrando el monopolio de las armas al servicio de la República y su Institucionalidad.

a) Obediencia:

⁹ Diccionario-.de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera edición, Espasa Calpe, Madrid, 1992

¹⁰ CPR80. CHILE. Artículo 4°.

Al describirse a Carabineros como esencialmente obediente, se asevera que Carabineros acata la majestad de la Constitución, sus Instituciones y la red normativa nacional, obedece no sólo a una abstracción jurídica como si se tratara de una entidad material sino que al resultado, al efecto de una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma que prescribe la Constitución, esto es en suma, que obedece al soberano, que puede materializarse en todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional y por cierto a sus respectivos mandatarios. De otra parte, su obediencia responde también al carácter militar de la Institución, donde este concepto adquiere una dimensión que incorpora la potestad jurídica militar de mando y el deber jurídico militar de obediencia, presentándose figuras penales militares especiales que son aplicables a los integrantes de Carabineros y por cierto principalmente a las Fuerzas Armadas. Ahora, la obediencia neta mente militar es aquella que se deben los propios integrantes de la Institución entre sí, atendiendo a los conceptos de superior y subalterno, así como de grado, cargo, jerarquía y antigüedad.

Más allá de los ritos castrenses, la obediencia se proyecta hacia el ordenamiento jurídico¹¹. Como antes se ha dicho, se trata de un acatamiento a la voluntad del soberano en su manifestación de Constituyente, que ha plasmado la Institucionalidad de la República en el marco Constitucional. Según lo dicho, Carabineros de Chile, así como las Fuerzas Armadas son entonces obedientes, tanto en su perspectiva interna castrense que obliga recíprocamente a superior y subalterno, como en la externa de garantes que los somete al ordenamiento Institucional de la República al tiempo que los compele a su defensa.

b) No deliberancia:

Esta prohibición constitucional, se extiende a todo aquello que no diga relación con el desempeño de las funciones específicas de Carabineros de Chile, así como de las Fuerzas Armadas. Puesto que deliberar¹², es de la esencia de toda organización

¹¹ Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, sesión 18 celebrada el día Jueves 22 de Noviembre de 1973, Vol. 1, Metas u Objetivos Fundamentales para la Nueva Constitución Política de la República, Págs. 29 y 30 : 11.- La Fuerza Pública La Constitución conservará, por cierto, las actuales características de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, en el sentido que son instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, pero .entendiendo -que su obediencia es a la institucionalidad toda del país y que ella jamás puede significar, como lo pretendió el régimen pasado, un sometimiento de tipo político al Presidente de la República. Actas Oficiales de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política de la República, sesión 392 celebrada el día Jueves 29 de Junio de 1978, Vol. 11, Págs. 2985. El señor Ortúzar: En lo relativo a las características de las Fuerzas Armadas y de las .Fuerzas de Orden y Seguridad, señala que el Presidente (de la República) estuvo de acuerdo en que se mantuvieran las actuales, es decir, disciplinadas, profesionales, jerarquizadas, obedientes - en el sentido en que la Constitución entiende la obediencia - a sus mandos y el orden jurídico institucional.

¹² Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera edición, Espasa Calpe, tomo" Madrid, 1992, Pág. 676.

humana, resultando además notorio en los cuerpos armados, donde esta actividad se encuentra reglada, así como las relaciones entre los miembros y la forma de comunicarse administrativamente, según ya se ha señalado precedentemente.

Por cierto, la actividad de deliberación en Carabineros de Chile se aprecia en toda su estructura orgánica, lo que se evidencia en las planificaciones permanentes de servicios de carácter policial, que no pueden ejecutarse sin un previo estudio de sus contenidos y el aporte de quienes conforman el equipo de planificación.

Por disposición reglamentaria, sus miembros deben obligadamente reunirse cada cierto tiempo con el objeto de que se comenten materias de interés general, relacionadas con su quehacer profesional, incluso las tablas de exposición son designadas jerárquicamente desde el órgano superior a los inferiores.

Carabineros de Chile, así como las Fuerzas Armadas, delibera constantemente para resolver sus asuntos estratégicos, de distribución de la dotación, temas presupuestarios, iniciativas destinadas al perfeccionamiento de la función policial, dar eficacia al derecho, asegurar el orden y la seguridad pública interior, entre otras materias. Profesional mente entonces, a Carabineros le es de la esencia idear, presentar, discutir, resolver y evaluar iniciativas y ponencias de las más diversas especies. Así dicho, la deliberancia forma parte integrante del ser de los cuerpos armados, es ésta una deliberancia natural, legítima, constitucional¹³.

Como se ha expuesto a propósito de la Misión Política, existen otras formas de expresar la deliberancia constitucional, como el caso de la denominada "Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos", donde expresamente se convocó a Carabineros de Chile y a las Fuerzas Armadas para sostener un debate respecto de la situación histórica - política de Chile y sus consecuencias, se encuentra igualmente abierto siempre el ámbito académico al interior de los cuerpos armados, donde el análisis y la discusión son elementos de la esencia.

¿Pero cuál es entonces la deliberación inconstitucional? Conforme a lo que se ha vertido, creemos que ésta se vincula a la intervención en la actividad de otros órganos del Estado o en el ejercicio de las funciones y atribuciones de los Poderes del Estado y sus decisiones, al margen de una situación que sea declarada como atentatoria al Orden Institucional de la República. Entonces la no deliberancia se

¹³ Actas Oficiales de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política de la República, sesión 392 celebrada el día Jueves 29 de Junio de 1978, Vol. 11, Págs. 2985. El señor Ortúzar. Respecto de su inquietud personal, exteriorizada más de una vez por varios generales, en cuanto a que no sería acertada la expresión "no deliberantes", indica que el Presidente de la República le dijo que en realidad eran no deliberantes, salvo en el desempeño de sus funciones específicas.

refiere al acontecer diario, normal y constitucional de las autoridades, Poderes y en general la actividad política nacional, sobre la que está prohibido intervenir. De otra parte, su actuar profesional se manifiesta en la existencia de una extensa red normativa procedimental, que se ciñe a patrones de acción definidos a la función policial, a la estructura reglamentaria interna, que regla los procesos de análisis, planificación, ejecución, control y evaluación de las operaciones de orden policial, de modo que la toma de decisiones y sus efectos son el resultado de un proceso complejo, desarrollado con éste único objeto, encontrándose en permanente perfeccionamiento.

c) Jerarquización y Disciplina:

Los cuerpos armados son por definición, jerarquizados y disciplinados. En el caso de Carabineros de Chile, ésta característica se manifiesta en la existencia de un sistema escalonado y piramidal de grados jerárquicos, que se presenta al interior de un conjunto de escalafones, igualmente creados en forma escalonada.

La jerarquización crea relaciones de mando y subordinación verticales, que se desplazan a lo largo de la línea de grados existentes en cada escalafón y a la vez, estos últimos se encuentran igualmente sometidos y subordinados verticalmente. En cuanto a la estructura orgánica, Carabineros presenta además relaciones de orden horizontal, que están constituidas por entes de dirección y otros administrativos que actúan relacionada y coordinadamente.

Cohesiona este ordenamiento un sistema disciplinario reglamentado de orden militar, en el que de una parte se encuentran las atribuciones sancionatorias normadas reglamentariamente que definen como falta toda acción u omisión en que incurra el personal y que, sin alcanzar a constituir delito, lo aparte del cumplimiento de sus deberes profesionales o morales¹⁴. Igualmente y en el ejercicio de sus funciones le es aplicable el Código de Justicia Militar, situación que sujeta a Carabineros de Chile a la responsabilidad Penal, Civil, Militar y Administrativa, separada o conjuntamente según el hecho.

III.- CARABINEROS DE CHILE EN EL NUEVO PROCESO PENAL

Del siglo XIX, data el texto procesal denominado Código de Procedimiento Penal de la República de Chile. El citado texto contiene los principios e ideas que inspiraron aquél proceso penal, dedicándole algunos renglones a la Policía.

¹⁴ Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, artículo 20

Pero tal Policía, tratada en el último Título del Libro I del Código en comento, alude a la organización de la Policía Judicial. Tal Proyecto sólo limitaba las bases generales de lo que sería ese servicio dejando a un reglamento el detalle de ideas y atribuciones especiales de las personas que lo compondrían.

De esta manera y como producto de una modificación legal, el epígrafe del Título IV del Libro I del Código de Procedimiento Penal pasó a denominarse "De la Policía"¹⁵ (con anterioridad se denominaba, "De la Policía de Seguridad"), entendiéndose por tales a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, ambas con tareas, obligaciones y deberes definidos en este texto.

Importante es recordar el pensar que envolvía a Carabineros con anterioridad a la entrada en vigor de la Reforma Procesal Penal. A continuación se exponen algunos de los más importantes temas que interesaban a esta Institución, que fueron sintetizados de discursos, inserciones en revistas institucionales y conversaciones informales con el ex Auditor General de Carabineros de Chile, abogado don Harry Grunewaldt Sanhueza.

Así, el proyecto¹⁶ de Reforma al Proceso Penal Chileno, que se tramitaba en el Congreso Nacional, respondía al profundo anhelo de la comunidad, canalizado por el Supremo Gobierno, de transformar y modernizar el sistema de Administración de Justicia de nuestro país, dotando a la sociedad de un instrumento eficaz contra el delito que, al mismo tiempo, garantizara el respeto de los derechos individuales de las personas.

Las múltiples falencias que presentaba el proceso penal de la época, es decir, el que aún se mantiene en el país respecto de causas que se originaron en el antiguo sistema, fueron recogidas en el Mensaje con que el Proyecto del nuevo Código fue enviado al Congreso y respecto de su implementación Carabineros de Chile también estimaba que debían crearse nuevos entes para dar cumplimiento a estas tres funciones esenciales, modificándose posteriormente la Constitución Política de la República, introduciendo el Capítulo VI-A, que creó el Ministerio Público¹⁷. Asimismo, se tramitaron legislativamente el Proyecto de Ley Orgánica Constitucional del mismo

¹⁵ Modificación del epígrafe, mediante el numeral 31, artículo 2º, Ley 18.857, de 06.12.1989.

¹⁶ Remitido a la Cámara de Diputados mediante Mensaje N°110-331, de fecha 09.06.1995.

¹⁷ Ley N° 19.519, de fecha 16.09.1997.

ente Público¹⁸, la ley de Defensoría Pública¹⁹, la ley que modificó el Código Orgánico de Tribunales²⁰ y por supuesto, el Proyecto de Ley del nuevo Código Procesal Penal.

En este contexto, resultó indiscutible que este conjunto de modificaciones representaron un cambio sustancial y radical en el Sistema de Administración de Justicia en materia penal, tanto en su aspecto orgánico como procedimental, cambio que alcanzó a todos los actores sociales involucrados, principalmente a los jueces con jurisdicción criminal y a los sujetos del proceso penal, entre los cuales se encuentra la policía²¹, que de conformidad al Proyecto del nuevo Código Procesal Penal pasó a convertirse en un sujeto procesal más, junto al Tribunal, Ministerio Público, Imputado, Defensa, Víctima y el Querellante.

Por ello resulta importante conocer la visión doctrinaria de Carabineros de Chile sobre el tema, ya que la misma provenía de quienes día a día dan y seguirán dando aplicación práctica a las normas de procedimiento penal, claro sí, dentro de sus respectivas competencias profesionales.

A este respecto, Carabineros de Chile mayoritariamente estuvo abierto al cambio y por ello manifestó su irrestricto compromiso para con el éxito de la iniciativa legal, éxito que dependería, en gran medida, de la capacidad de adaptación de las policías a un sistema que plantea nuevas exigencias en la pesquisa policial y nuevas destrezas en sus funcionarios, pero que, por sobre todo, exigiría una fluida relación entre los dos organismos encargados de la investigación del delito: el Ministerio Público y la Policía. Así, Carabineros de Chile hizo suya la consecución de los objetivos perseguidos con la Reforma Procesal Penal, no dejando por cierto, de manifestar algunas inquietudes respecto del texto ingresado³⁰ a la Cámara de Diputados, las que a continuación se señalan:

3.1.- Etapa investigativa: Rol del Ministerio Público y de Carabineros de Chile.-

Resultaba de extraordinaria relevancia para Carabineros de Chile, precisar y delimitar el rol o ámbito de competencias que correspondería tanto al Ministerio Público como a las Policías en la tarea de investigación.

Al respecto, la Ley de Reforma de la Constitución N° 19.519, de 16.09.1997, incorporó a ésta un Capítulo VI-A, bajo el título "El Ministerio Público", que constituyó,

¹⁸ L.O.C. N° N° 19.640, de fecha 15.10.1999.

¹⁹ Ley N° 19.718, de 10.03.2001.

²⁰ Ley N° 19.665, de fecha 09.03.2000.

²¹ Libro I, Título IV, Párrafo 3°, Código Procesal Penal.

sin lugar a dudas, el fundamento normativo base en que se sustenta la actual Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público como también el nuevo Código Procesal Penal.

En lo que nos interesa, el artículo 83 de la CPR80 define al Ministerio Público como "Un organismo autónomo, jerarquizado, que bajo esa denominación, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delitos, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley"

"Artículo 76. inciso 3o : Para hacer ejecutar sus resoluciones. y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás Tribunales lo harán en la forma que la ley determine"

El Ministerio Público también podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación.

Ahora bien, la norma constitucional dispone que tanto el Ministerio Público como los Tribunales de Garantía pueden impartir órdenes directas a Carabineros, no pudiéndose calificar sus fundamentos, oportunidades, justicia o legalidad de las mismas. Claro está, que en este sentido, las órdenes impartidas por el Ministerio Público deben ser atingentes a la dirección de la investigación, en la especie, no se trata de cualquiera tipo de orden²².

3.2.- Forma en que Carabineros debía cumplir las órdenes del Ministerio Público.

Carabineros de Chile manifestó, que si bien era cierto que los fiscales de) Ministerio Público podían impartir órdenes directas a la policía relativas a diligencias o actuaciones de investigación, se estimaba por parte de la Institución que la forma en que dichas órdenes serían cumplidas, esto es, los procedimientos técnico-policiales que se utilizarían en determinada investigación, deberían ser determinadas en forma autónoma por las propias instituciones policiales, ya que eran aquéllas las que poseían los conocimientos específicos sobre la materia.

En lo particular, resultaba de toda lógica, ya que la función del fiscal dice relación con la dirección estratégica de la investigación, esto es, con su encause jurídico. Se trataba entonces de guiar las pesquisas de los investigadores en un

²² Norma que se contempla en el inciso 3º, artículo 80 del Código Procesal Penal.

determinado sentido, de manera de poder ir armando el caso que se proponía llevar posteriormente a juicio oral.

Sin embargo, había conciencia en Carabineros de Chile que el sistema procesal que se implementaría, al aumentar los estándares probatorios, traería consigo nuevas exigencias en materia de procedimientos policiales. Así, debería analizarse conjuntamente con el Ministerio Público si las reglas que regían la custodia del sitio del suceso; la recogida, manipulación y custodia del material probatorio; su despacho para la realización de pericias; la forma en que se realizarían los peritajes, entre otras, cumplirían o no los requerimientos probatorios del nuevo sistema.

En este sentido, especial atención mereció el establecimiento oportuno de reglas claras y uniformes sobre recogida, manipulación y custodia del material probatorio, el cual debía ser conservado en forma incólume hasta su presentación en el juicio oral. Lo anterior, porque la Prueba, para tener valor, debería producirse en el Juicio Oral, de manera que todo lo obrado durante la fase de instrucción carecería de mérito probatorio.

IV.- CRÍTICAS A LA REFORMA PROCESAL PENAL

La Reforma Procesal Penal en Chile (iniciada en 2000, finalizada en 2005) transformó el sistema inquisitivo a uno acusatorio, destacando por oralidad y transparencia. A más de 20 años, las principales críticas se centran en la percepción de impunidad, el funcionamiento del Ministerio Público, y un "**garantismo**" excesivo que dificultaría la persecución penal frente al aumento de la delincuencia.

4.1.- Críticas Principales:

- **Percepción de Impunidad y Delincuencia:** Sectores políticos y ciudadanos culpan al sistema de no frenar el aumento de la delincuencia, argumentando que las garantías procesales benefician excesivamente a los imputados.
- **Funcionamiento del Ministerio Público:** Tras 25 años, se cuestiona el actuar de fiscales y fiscalías regionales por ineficiencia en la investigación, manipulación de pruebas o declaraciones, y fallas en la persecución penal.
- **"Garantismo" Excesivo:** Se debate si la protección de los derechos del imputado (presunción de inocencia, juicio previo) limita la capacidad del Estado para investigar y sancionar, especialmente en delitos complejos.

- **Gestión de la Prisión Preventiva:** Críticas sobre un uso desmedido o, por el contrario, poco eficiente de esta medida cautelar.
- **Alta Carga de Trabajo:** A pesar de procesar más de 1.7 millones de causas, la saturación del sistema afecta la celeridad y calidad de las investigaciones.

Principales ejes de crítica

A continuación se detallan las críticas más recurrentes identificadas por expertos y actores del sistema:

- **Percepción de "Puerta Giratoria" e Impunidad:** Se critica frecuentemente el uso de salidas alternativas y la dificultad para obtener prisiones preventivas en ciertos casos, lo que genera en la ciudadanía una sensación de que los delincuentes entran y salen rápidamente de los tribunales.
- **Gestión del Ministerio Público:** Existe un cuestionamiento hacia la labor de la **Fiscalía**, señalando una falta de fiscalización en sus procedimientos, estancamiento en la calidad de las investigaciones y, en casos extremos, denuncias de manipulación de pruebas o actuaciones que remiten a prácticas del antiguo sistema.
- **Deterioro en la Calidad y Resultados:** Expertos como Mauricio Duce han advertido sobre un deterioro progresivo en los resultados del sistema y una pérdida de dinamismo en los últimos años, abogando por reformas normativas y de prácticas institucionales.
- **Crisis de Seguridad y Rol del Sistema:** Se debate si la RPP es responsable del aumento de la criminalidad. Mientras algunos sectores la culpan por ser demasiado "garantista", otros defienden que el problema radica en factores sociales o de gestión policial y no en el modelo acusatorio en sí.
- **Falta de Modernización de Actores:** A diferencia de los tribunales, se critica que instituciones clave como el Ministerio Público no han sido revisadas profundamente en su estructura y comportamiento tras 25 años de funcionamiento.

La implementación de la Reforma Procesal Penal (RPP) en Chile ha generado una relación compleja y, a menudo, tensa con Carabineros de Chile, marcada por críticas sobre el cambio de paradigma en la investigación criminal y la autonomía policial.

Aquí se detallan las principales críticas y los puntos de conflicto:

1. Críticas al Cambio de Rol y Facultades (Autonomía)

- **Reducción de Facultades Autónomas:** La RPP centralizó la investigación en el Ministerio Público (fiscales), limitando la capacidad de Carabineros para actuar por iniciativa propia, a diferencia del antiguo sistema donde la policía tenía mayor peso en la investigación.
- **Aumento de Facultades Autónomas sin Control Efectivo:** Por otro lado, sucesivas reformas al Código Procesal Penal han incrementado las facultades autónomas de la policía (artículos que permiten actuar sin orden previa del fiscal), lo que ha generado críticas sobre el aumento del riesgo de vulneración de derechos fundamentales y la falta de un control eficiente sobre este uso.
- **Tensión en la Dirección de la Investigación:** Se ha señalado que la relación entre fiscales y Carabineros no siempre es fluida, generando problemas en la conducción de las investigaciones y en la calidad de la prueba recolectada, lo que impacta en los resultados judiciales.

2. Deficiencias en la Investigación y el "Empoderamiento" Judicial.

- **Bajo Nivel de Análisis y Calidad Profesional:** Críticas apuntan a la deficiente calidad profesional en la etapa de investigación y a un bajo nivel de análisis de información que permita reabrir casos, limitándose muchas veces a labores administrativas o de flagrancia.
- **Falta de Eficacia en la Investigación Criminal:** El Ministerio Público ha cuestionado que Carabineros no haya logrado adaptarse completamente a las exigencias de un sistema acusatorio que requiere rigor científico en la recolección de evidencia.

3. Tensión en el Orden Público y Derechos Humanos.

- **Cultura Organizacional Militarizada:** Expertos de izquierda señalan que la cultura de Carabineros, de carácter militarizado, choca con las exigencias de un sistema de justicia garantista.
- **Vulneración de Derechos Humanos:** Se ha criticado por Fiscales el actuar de Carabineros en el control de orden público, señalando la ineficacia en

procedimientos y la vulneración de derechos, lo que genera a su juicio desconfianza ciudadana y una relación compleja con el nuevo marco jurídico.²³

- **Necesidad de Modernización:** En este marco de tensión, la ideología de extrema izquierda precisa que se está ante una crisis de legitimidad, argumentándose la necesidad de una reforma profunda a Carabineros, que incluya su estructura y la forma en que se relacionan con la justicia y la ciudadanía.

4. Relación Institucional (Fiscalía - Carabineros)

- **Competencia entre Policías:** Históricamente ha existido una relación de competencia más que de colaboración entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), lo que complica la labor del Ministerio Público a juicio de los Fiscales.
- **Conflicto de Poder:** Carabineros ha peleado por mantener su protagonismo en la investigación criminal frente a los intentos de aumentar la relevancia de la PDI, lo que evidencia una tensión política en la aplicación de la reforma.

En resumen, la Reforma Procesal Penal obligó a Carabineros a transitar desde un modelo inquisitivo a uno acusatorio, que la politología de izquierda estima que esta Institución ha generado resistencias internas, críticas por la calidad de la investigación de los Fiscales y tensiones severas en el manejo del orden público, requiriéndose constantes ajustes en la normativa y una reestructuración de la institución.

²³ Reforzamiento en materia de DD. HH a Carabineros de Chile por la U. de Chile, 5ta. Versión.